

Im Februar hat Hamburg ihn abgeschoben. Jetzt ist er tot Said Almas H. kam als Flüchtling aus Afghanistan .
Nach einer Straftat wurde er zurückgeschickt. Zuletzt....

Im Februar hat Hamburg ihn abgeschoben. Jetzt ist er tot; Said Almas H. kam als Flüchtling aus Afghanistan. Nach einer Straftat wurde er zurückgeschickt. Zuletzt wollten ihn die Taliban anwerben VON FRANK DRIESCHNER

Die ZEIT (inklusive ZEIT Magazin)

26. August 2021

Copyright 2021 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten



Section: HAMBURG;Im Februar hat Hamburg ihn abgeschoben. Jetzt ist er tot; S. 78-79; Ausg. 35

Length: 1974 words

Byline: Frank Drieschner

Body

Das Bild, das die Gewissheit bringt, zeigt den stark verletzten Oberkörper eines dunkelhaarigen Manns. Die Haut, sofern sichtbar, ist teilweise abgeschürft und wohl durch geronnenes Blut verfärbt. Im Bereich der Stirn und des linken Auges sind Verletzungen und getrocknetes Blut erkennbar. Eine weiße Binde verläuft unter dem Kinn und um den Kopf, den Oberkörper bedeckt ein dunkelrotes Tuch, es weist Flecken in noch dunklerem Rot auf. Nahe dem unteren Saum sind Finger zu sehen, auch sie verfärbt und nicht an dem Platz, wo sich bei einem unversehrten Körper die Hand befände. Für alle, die diesen Mann gekannt haben, enthält dieses Foto die Nachricht: Said Almas H. ist tot.

Said Almas H., geboren am 27. Oktober 1978 in Baghlan im Norden Afghanistans: Abiturient, zwei Jahre lang Schneider, für kurze Zeit Student, nach Deutschland geflüchtet und 2015 in Hamburg gestrandet. Am 29. August 2017 ist H. straffällig geworden: In der Unterkunft, in der er lebte, war er an einer gewaltsamen Auseinandersetzung beteiligt. Wegen gefährlicher Körperverletzung wurde er am 23. Februar 2018 zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt und nach deren Vollzug am 9. Februar dieses Jahres abgeschoben. Am 21. Juni starb H., in Baghlan, wenn man der Quelle glauben darf, von der das Foto stammt.

Gut kannte ihn in Hamburg wahrscheinlich niemand. Menschen, die mit ihm in Kontakt standen, beschreiben ihn als zurückhaltenden, freundlichen Mann, der seine Straftat ernsthaft bereut habe und dank seiner langen Haft gut Deutsch sprach.

In den zwei Monaten seit H.s Tod ist Afghanistan an die Taliban gefallen. Wer am Schicksal des Landes Anteil nimmt, für den ist das Los eines abgeschobenen Straftäters die geringste Sorge. Und doch sagt dieser Fall etwas über den Umgang Deutschlands mit Afghanistan und den Afghanen aus. Im Kleinen bestätigt sich der Befund, der sich im Großen in der Überraschung angesichts des schnellen Vormarsches der Taliban andeutete: dass Deutschland sich geweigert hat, die ferne Wirklichkeit Afghanistans zur Kenntnis zu nehmen, weil es sich mit der Illusion halbwegs annehmbarer oder wenigstens nicht unerträglicher Verhältnisse leichter leben lässt.

Im Februar hat Hamburg ihn abgeschoben. Jetzt ist er tot Said Almas H. kam als Flüchtling aus Afghanistan .
Nach einer Straftat wurde er zurückgeschickt. Zuletzt....

Theoretisch soll kein Ausländer aus Deutschland in ein Land abgeschoben werden, in dem für ihn »eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht«, so steht es im Aufenthaltsgesetz. In der Praxis schiebt Deutschland Menschen selbst an die finstersten Orte ab.

Ungewöhnlich am Fall von Said Almas H. ist weniger, dass er tot ist, als dass es dafür Belege gibt. Andere in seiner Lage sind einfach verschwunden. Wer tot ist, meldet sich nicht mehr. »Schwere Fälle von Gewalt«, so steht es in einer Untersuchung der Diakonie zur Situation nach Afghanistan abgeschobener Flüchtlinge, würden so gut wie nie bekannt, »da sie regelmäßig zum Kontaktabbruch führen«.

Aber was beweist ein Foto? Die *ZEIT* hat das Bild des Leichnams von einem Hamburger Bekannten des Toten bekommen. Der Name ist der Redaktion bekannt, öffentlich will der Mann nicht in Erscheinung treten. Er ist ebenfalls Flüchtling und Afghane, gerade hat er seine Berufsausbildung abgeschlossen, er möchte keinen Ärger bekommen. Weitere Fotos zeigen H. zu Lebzeiten in Afghanistan, eindeutig erkennbar, in einer Landschaft am Rand der Stadt Pol-e Chomri in der nordöstlichen Provinz Baghlan. Sie zeigen ein beschädigtes Gebäude, den Raum, in dem H. geschlafen haben soll, als jemand eine Handgranate hineinwarf. Und es gibt das Video einer Zeremonie vor der Beerdigung, der Leichnam ist komplett verhüllt, während er auf eine stählerne Trage gehoben wird. Zahlreiche Menschen sind anwesend, zu hören ist ein Dialog auf Paschtu. Das Gespräch ist nüchtern, es könnte herz- oder pietätlos wirken, spiegelt aber wohl nur die Wirklichkeit eines Landes, in dem ein gewaltsamer Tod alltäglich ist. Es geht nicht um den Verstorbenen, sondern um seinen Leichnam, aus dem noch Blut läuft. Man müsse eine Matratze darunterlegen, sagt eine Männerstimme.

Nach Auskunft des Hamburger Bekannten stammen sowohl das Foto des verletzten Körpers als auch jenes Bild von H. aus Afghanistan, auf dem er klar zu erkennen ist, von einer in Deutschland lebenden Verwandten des abgeschobenen Flüchtlings. Also aus derselben Quelle.

Was verraten die Bilder? Aus Sicht des Hamburger Rechtsmediziners Klaus Püschel zeigt das Foto des verletzten Körpers einen Toten. Die weiße Binde wurde offensichtlich posthum angelegt, sonst müsste sie mit Blut durchtränkt sein. Die Position der Finger und die Haltung der rechten Hand deuteten auf eine Leichenstarre hin. Püschel hat zweimal mit Verletzungen durch Handgranaten zu tun gehabt. Es sei vorstellbar, sagt er, dass der Mann auf dem Foto auf diese Weise starb.

Der Hamburger Bildforensiker Jens Kriese hat die Fotos ebenfalls untersucht. Das Bild des Leichnams ist ein Screenshot des ursprünglichen Fotos, es wurde erkennbar bearbeitet. Die Pixelung ist grob, offenbar wurde ein Ausschnitt vergrößert. Danach wurde das Bild versendet, vielleicht per WhatsApp, und durch die damit verbundene Datenreduktion ein weiteres Mal verändert. Es gibt weitere Fotos von H. vor und nach der Haft, er ist in dieser Zeit sichtlich gealtert. Aus Sicht des Forensikers weist keines der Bilder aufspürbare Merkmale einer Manipulation auf.

In Hamburg gibt es weitere Personen, die Kontakt zu jener Verwandten des Toten hatten, von der die Fotos und der Film stammen sollen. Unter ihnen H.s Anwalt und eine ehrenamtliche Flüchtlingshelferin, die H. auf Behördengängen begleitete. Sie erinnert sich an zwei Anrufe. Zur Zeit des ersten Telefonats saß H. bereits in Abschiebehaft. Die Anruferin sei sehr aufgeregt gewesen, sie habe von ihrer Gesprächspartnerin verlangt, etwas gegen die Abschiebung zu unternehmen, vielleicht indem sie ein Attest eines Arztes beschaffe. Beim zweiten Anruf, Monate später, habe die Unbekannte geweint und geschrien und mitgeteilt, H. sei tot. Danach war sie nicht mehr zu erreichen, auch für die *ZEIT* nicht.

Auch die Flüchtlingshelferin möchte anonym bleiben. Sie beschreibt H. als »sehr netten Kerl«. Die Umstände der Abschiebung empören sie. H. sei in der Ausländerbehörde festgenommen worden und sofort in Haft gekommen, erzählt sie. Nur weil er per Handy seinen Hamburger Bekannten habe informieren können, habe sie selbst davon erfahren und ihm noch seine Papiere zum Flughafen bringen können. Sonst, sagt sie, wäre H. ohne Dokumente abgeschoben worden.

Dreieinhalb Jahre zuvor, am 29. August 2017, war H. kurz nach Mitternacht in seiner Unterkunft in Wilhelmsburg mit einem Mitbewohner in Streit geraten. In dem Raum hätten 16 Männer gelebt, erzählt H.s Bekannter. Es ging um die Zigarette des Mitbewohners und darum, dass H. das Fenster öffnen wollte. Als es zu körperlicher Gewalt kam,

Im Februar hat Hamburg ihn abgeschoben. Jetzt ist er tot Said Almas H. kam als Flüchtling aus Afghanistan .
Nach einer Straftat wurde er zurückgeschickt. Zuletzt....

war H. nach Feststellung des Gerichts zunächst der Angegriffene, nicht der Angreifer, doch habe er sich nicht in einer Notwehrsituation befunden. H. stach mit einer Schere auf seinen Widersacher ein, eine der Verletzungen war lebensgefährlich. Das Gericht gelangte zu der Überzeugung, H. habe seinen Gegner töten wollen, aus Sicht eines Sachverständigen war er zum Zeitpunkt der Tat einsichts- und steuerungsfähig. Unmittelbar danach holte H. Hilfe, das wurde ihm strafmildernd angerechnet. Zwei Jahre und zehn Monate wegen gefährlicher Körperverletzung, das Urteil liegt im üblichen Rahmen und wurde in zweiter Instanz bestätigt.

Schon während seiner Haft wollte die Ausländerbehörde H. abschieben, die Staatsanwaltschaft bestand aber auf einer vollständigen Verbüßung der Strafe.

Was abgeschobene Afghanen in ihrem Herkunftsland erwartet, lässt sich einer Untersuchung der Ethnologin Friederike Stahlmann entnehmen. Zwischen Dezember 2016 und März 2020 wurden nach ihren Angaben 908 Flüchtlinge aus Deutschland zwangsweise nach Afghanistan gebracht. Zu 113 von ihnen hat sie über Freunde und Bekannte Kontakt hergestellt und sie nach ihren Erfahrungen gefragt, mit einigen tauschte sie sich wöchentlich aus. Nach ihrer Darstellung werden ehemalige Flüchtlinge Opfer von Feindseligkeiten aller Art. Sie gelten als verwestlicht, dank ihrer Kontakte nach Deutschland oft auch als wohlhabend und darum als lohnende Opfer, aus Sicht von Taliban wie staatlicher Stellen sind sie Verräter, die ihrem Land den Rücken gekehrt haben. Die Erwartungen ihrer Familien haben sie enttäuscht, zudem sind sie wegen der Kosten ihrer Flucht häufig verschuldet. Abgeschobene Straftäter sind besonders gefährdet: Ihre Angehörigen distanzieren sich von ihnen, schon zum eigenen Schutz, Rückkehrhilfen erhalten sie nicht, zusätzlich sind sie der Untersuchung zufolge »durch eine erneute Sanktionierung ihrer Straftaten bedroht«.

Neun von zehn der Befragten wurden Opfer von Gewalttaten, die meisten mehrfach. Zwei von dreien, mit denen ein Austausch möglich war, haben Afghanistan wieder verlassen und sind entweder in einen Nachbarstaat oder erneut nach Europa geflüchtet. Der Befund ist aus Sicht der Autorin insofern nicht repräsentativ, als die Minderheit der Abgeschobenen, über die sich dank ihrer Kontakte nach Deutschland etwas in Erfahrung bringen ließ, sich gerade wegen dieser Kontakte in einer vergleichsweise günstigen Lage befand. Es sei davon auszugehen, heißt es in der Untersuchung, dass die Übrigen »in höherem Maß von Gewalt betroffen sind«.

Wie kann man es verantworten, Menschen in eine solche Lage zu bringen? Der Hamburger Senat hält sich nicht für zuständig. »Nach der Kompetenzverteilung des Grundgesetzes obliegt es dem Bund, auswärtige Sachverhalte zu bewerten«, heißt es in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion. »Dieses gilt auch für die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Afghanistan.« Das Auswärtige Amt wiederum gibt in seinen drei letzten Lageberichten wortgleich an, es seien »keine Fälle bekannt, in denen Rückkehrer nachweislich aufgrund ihres Aufenthalts in Europa Opfer von Gewalttaten wurden«.

Erst kurz vor der Machtübernahme der Taliban hat das deutsche Innenministerium die Abschiebungen nach Afghanistan ausgesetzt, sie sollen aber möglichst bald wieder aufgenommen werden.

H. hatte noch im letzten Moment versucht, seine Zeit in Hamburg durch einen Eilantrag zu verlängern. Die 19-seitige Begründung, mit der dieser Antrag abgelehnt wurde, erörtert ausführlich die Risiken, die dem Antragsteller in seinem Herkunftsland drohten. Für Zivilisten in der Provinz Kabul ermittelte der Richter im Jahr 2019 ein persönliches Risiko von 0,03 Prozent, Opfer einer Gewalttat zu werden, für H. lägen »keine gefahrerhöhenden persönlichen Umstände« vor. Eine »erhebliche konkrete Gefahr für Leib und Leben oder Freiheit« sei nicht ersichtlich.

Warum wurde H. umgebracht? Über seine deutsche Verwandte erreichte seinen Hamburger Bekannten die Auskunft, es habe einen Anwerbeversuch durch die Taliban gegeben, H. habe sich geweigert. Nach Angaben der Afghanistan-Expertin Stahlmann wäre ein solcher Vorgang nicht ungewöhnlich. Ihrer Untersuchung zufolge ist eine Zwangsrekrutierung neben Gewalt und Verelendung eine typische Ursache dafür, dass ein Kontakt zu einem Abgeschobenen abbricht.

Was versprechen sich die Taliban von der Rekrutierung eines ehemaligen Flüchtlings: nur einen zusätzlichen Kämpfer? Oder jemanden, der helfen kann, in Deutschland lebende Landsleute unter Druck zu setzen und Geld

Im Februar hat Hamburg ihn abgeschoben. Jetzt ist er tot Said Almas H. kam als Flüchtling aus Afghanistan .
Nach einer Straftat wurde er zurückgeschickt. Zuletz....

oder andere Formen von Unterstützung zu erpressen? Letzteres sei vorstellbar, sagt der Sicherheitsexperte und Politikwissenschaftler Carlo Masala, der an der Münchner Bundeswehrhochschule lehrt. Demnach könnte die Entscheidung des Flüchtlings Said Almas H., die ihn am Ende das Leben kostete, dazu beigetragen haben, die Sicherheit in Deutschland lebender Menschen zu schützen.

Said Almas H. in Hamburg (links oben) und am Rand der Stadt Pol-e Chomri in Afghanistan, sein Leichnam und das Haus, in dem der Anschlag verübt worden sein soll

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: zeh

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); ABSCHIEBUNG (89%); TALIBAN (89%); STRAFZUMESSUNG (75%); VERURTEILUNGEN (67%); BERUFSAUSBILDUNG (60%)

Industry: BERUFSAUSBILDUNG (60%)

Geographic: HAMBURG, DEUTSCHLAND (90%); AFGHANISTAN (90%); DEUTSCHLAND (90%)

Load-Date: August 26, 2021